

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/1656

הצעת חוק-יסוד : שכר נושאי משרה ברשויות השלטון (תיקוני חקיקה)

1. תיקון חוק-יסוד : בחוק-יסוד : הכנסת¹, בסעיף 39, אחרי "שנקבע בחוק" יבוא "או לפי חוק".
הכנסת
 2. תיקון חוק-יסוד : בחוק-יסוד : הממשלה², בסעיף 36, אחרי "ייקבעו בחוק" יבוא "או לפי חוק".
הממשלה
 3. תיקון חוק-יסוד : בחוק-יסוד : נשיא המדינה³, בסעיף 16, במקום "על ידי החלטת הכנסת" יבוא
נשיא המדינה "בחוק או לפי חוק או בהחלטה של הכנסת".
 4. תיקון חוק-יסוד : בחוק-יסוד : השפיטה⁴, בסעיף 10 –
השפיטה
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "ייקבעו בחוק" יבוא "או לפי חוק";
- (2) סעיף קטן (ב) – בטל.

דברי הסבר

הצעת חוק-יסוד זו מוגשת לצד הצעת חוק שכר נושאי משרה ברשויות השלטון, התשפ"ג–2023, שמטרתה לקבוע כי שכרם של נושאי המשרה ברשות המחוקקת, ברשות המבצעת וברשות השופטת יהיה שווה בהתאם לדרגתם ומעמדם באותה רשות, ואופן עדכונם והתשלומים הנלווים לו יהיו אחידים, וייקבעו על ידי ועדה ציבורית שתוקם לשם כך.

כיום קובעים חוקי היסוד השונים דרכים שונות לקביעת שכר נושאי המשרה ברשויות השלטון :
חוק-יסוד : נשיא המדינה קובע כי שכר הנשיא ייקבע בהחלטה של הכנסת או של ועדת הכספים של הכנסת. חוק-יסוד : הכנסת קובע כי חברי הכנסת יקבלו שכר כפי שנקבע בחוק, בעוד שחוק הכנסת, התשנ"ד–1994, מקים ועדה ציבורית הדנה וממליצה בעניין שכר חברי הכנסת. חוק-יסוד : הממשלה וחוק-יסוד : השפיטה קובעים כי שכר ראש הממשלה, השרים וסגני השרים וכן שכר השופטים ייקבעו

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

² ס"ח התשס"א, עמ' 158.

³ ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.

⁴ ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.

בחוק או בהחלטה של הכנסת או של ועדה מוועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך, ואינם נוקבים בזהות הוועדה.

מוצע לקבוע בכל סעיפי ההסמכה בארבעת חוקי היסוד כי יכול ששכר נושאי המשרה ייקבע בחוק או לפי חוק, כשהכוונה היא לחוק החדש האמור. כמו כן, לאור העובדה שהחוק החדש מסמך כאמור ועדה ציבורית לקבוע את השכר, כך שלא תהיה יותר קביעה פרטנית לגבי נושאי המשרה השונים, מוצע למחוק את סעיף 10(ב) לחוק-יסוד: השפיטה הקובע כי "לא תתקבל החלטה המכוונת להפחית ממשכורתם של שופטים בלבד".

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/5369/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1203/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת מכלוף מיקי זוהר ויריב לוין (פ/2187/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/157/25).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1019/22 ; פ/285/23 ; פ/169/24).

הצעת החוק זהה לפ/157/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)